

TRIBUNAL PLENO DE 11/06/25

ITEM Nº 1

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO

MUNICIPAL

Processos: TC-000576.989.25-5
TC-000586.989.25-3
TC-000608.989.25-7
TC-000620.989.25-1
TC-000710.989.25-2

Representantes:

- Atena Comércio e Importação Ltda
- Forterm Representações e Comércio Ltda
- Antonio Caetano Borges Neto
- Center Vale Comercial Importação e Exportação Business Ltda
- Renata Sydel, advogada.

Representada: **Prefeitura de Guarulhos**

Responsável: Lucas Sanches Promessia (Prefeito)

Assunto: Representação em face do edital de Pregão Eletrônico nº 90471/2024-DLC (Processo Administrativo nº 10407/2024), que visa ao registro de preços de uniformes escolares.

Valor estimado: R\$ 92.430.054,60.

Advogados(as): Mario Luiz R. Martins Junior (OAB/SP 271.144); Antonio Carlos Zovin de Barros Fernandes (OAB/SP 231.360); Edma dos Santos Silva (OAB/SP 320.221); Ronilson da Conceição Pinto Ferri (OAB/PR 43.852); Renata Saydel (OAB/SP 194.266).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. REGISTRO DE PREÇOS. UNIFORMES ESCOLARES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM INADEQUAÇÃO NA ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO AUXILIAR NO CASO CONCRETO. IMPREVISIBILIDADE DA DEMANDA. EXCESSO DE LAUDOS E

ENSAIOS EXIGIDOS. DIVERGÊNCIA EM ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO. IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA PARCIAL. CORREÇÕES DETERMINADAS. RECOMENDAÇÕES.

Atena Comércio e Importação Ltda., Forterm Representações e Comércio Ltda, Antonio Caetano Borges Neto, Center Vale Comercial Importação e Exportação Business Ltda. e Renata Saydel formulam representações em face do edital do Pregão Eletrônico nº 90471/2024-DLC¹ lançado pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, que visa ao registro de preços de uniformes escolares.

Atena Comércio e Importação Ltda insurge-se contra:

(i) a suposta ofensa ao art. 4º da Lei nº 14.133/2021, à vista da não aplicação das disposições constantes dos artigos 42 a 49 do Estatuto das Micro e Pequenas Empresas ao Lote nº 2, cujo valor é de R\$ 3.824.253,20;

(ii) a exigência, em relação ao “ITEM 7.1.2.1.1 - CRECHE (BERÇÁRIO II E MATERNAL), INFANTIL E FUNDAMENTAL”, de gravação de uniformes com o nome do município “GUARULHOS” em tamanho que considera desproporcional às medidas de determinadas peças, além de requisição de revel com 1 cm de largura, o que, a seu ver, seria incomum;

(iii) a reivindicação desnecessária, segundo entende, em relação ao “ITEM 7.1.3 PROFESSOR – REDE PRÓPRIA e ITEM 7.1.4 ASSISTENTE DE GESTÃO E AGENTE ESCOLAR”, de “punhos costurados em overloque em anel” e revel com 1 cm, além de divergência de informações relativas ao acabamento do zíper;

(iv) a aventada discrepância quanto à cor dos itens 7.1.1 a 7.1.4, pois, embora o Termo de Referência mencione a cor “pantone 19-3938 TCX”, os ensaios têxteis correspondentes exigidos indicam como referência a “NBR ISO 105-J01”, cujo resultado é “L*20 a*1 b*-10”;

¹ Processo Administrativo nº 90471/2024-DLC.

(v) a indicação de parâmetro de resultado para ensaios de medição da cor, teor de formaldeído, alquifenóis, corantes azoicos, corantes dispersos alergênicos, metais extraíveis solúveis e fluorcarbonos com o texto “CONFORME”, sem correspondência, consoante aduz, com o real produto dessas análises, que seria expresso de diferentes formas, a exemplo de miligramas por litro (mg/L) ou miligrama por quilograma (mg/kg);

(vi) a menção à norma de qualidade (NBR ISO 17070) sem pertinência com a produção de uniformes escolares, posto referir-se à “determinação do teor de pentaclorofenol em tecido de couro”;

(vii) a alusão a laudos de ensaios no Termo de Referência, posto que sem fundamentação técnica e inespecíficos para demonstração da qualidade final do produto. Sustenta, ademais, inexistir no ato convocatório informação quanto à obrigatoriedade de apresentação desses documentos e em qual prazo, constando apenas no Anexo II informação segundo a qual “sempre que necessário, poderão ser solicitados laudos de análise do fabricante para cada lote entregue, contendo todas as especificações técnicas do produto, estabelecidas pelo fabricante como padrão de qualidade”;

(viii) a insuficiência e divergências em especificações do objeto, a exemplo dos modelos de bolsos diferentes para jaquetas (“quadrado”) e calças (“com abertura arredondada”); da cor da linha utilizada para fixar bordado *patch* nas jaquetas (linha na cor da malha – “pantone 17-4435 TCX”) e nas calças (“na cor mais próxima à cor do patch”); da gramatura da malha a ser utilizada para confecção da camiseta manga curta (item 7.4), visto que para se obter tecido com 180 g/m² é necessário utilizar fio 28/01 ou 26/01, porém o laudo do ensaio correspondente indica outro produto – “fio 30/1 Ne” (item 7.4.4); da cor da camiseta manga curta exigida (branca, semelhante ao “pantone 11-0601 TCX” – item 7.4), posto que o ensaio correspondente impõe a NBR ISO 105-J01 para medição da cor, sem informar qual iluminante deverá ser utilizado; da falta de indicação da gramatura da manta acrílica e do tecido 100% poliéster que deverão ser aplicados na jaqueta inverno (item 7.7) etc.; e

(ix) a requisição de malha incomum no mercado para composição dos itens 7.4.1 – camiseta manga curta, 7.4.2 – camiseta manga curta assistente de gestão escolar, 7.5 – camisa gola polo e 7.6 – camiseta manga longa.

Forterm Representações e Comércio Ltda, por sua vez, opõe-se à reunião de itens de natureza distinta no Lote 1, quais sejam, produtos de confecção têxtil, tais como camiseta, calça, bermuda e meia, com artigo da indústria de calçados (tênis).

Suscita “que a composição do tecido exigido pelo edital é fora de padrão e totalmente incomum na fabricação de uniformes escolares”. Além disso, refuta a exigência de apresentação de número excessivo de laudos técnicos para aferição de qualidade e a requisição concomitante de entrega de itens não só a título de amostra, como também para realização de outros ensaios (item 2.4 do Anexo II), em prazo que considera exíguo (25 dias corridos).

Antonio Caetano Borges Neto também recrimina a reunião de uniformes escolares com tênis e meias (comuns, antiderrapantes e com solado), posto que de natureza distinta.

Para **Center Valle Comercial Importação e Exportação Business Ltda**, os seguintes pontos do edital merecem correção:

- (i) a adoção do sistema de registro de preços;
- (ii) o excesso na exigência de laudos técnicos dos produtos licitados;
- (iii) a composição do tecido utilizado para confecção dos uniformes (73% algodão, 26% poliamida, 1% elastano), eis que, conforme afirma, favoreceria marca determinada;
- (iv) a reivindicação de atestados de capacidade técnica, visto não contar, a seu ver, com amparo legal após a revogação da regra prevista no art. 30, § 4º, da Lei nº 8.666/93;

(v) a impossibilidade de oferta em quantitativo inferior ao exigido no certame, conforme art. 82, inciso IV, da Lei nº 14.133/21;

(vi) a necessidade de demonstração de índice de endividamento geral (EG) inferior ou igual a 0,50 (item 7.1, IV-b3 do edital), referência, conforme entende, não usual e sem razoabilidade, levando-se em consideração a atual conjuntura econômica do país; e

(vii) a reunião, no Lote 1, de itens de natureza distinta – produtos têxteis com meias e tênis.

Renata Saydel entende haver confusão no ato convocatório quanto à incidência dos benefícios estabelecidos nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006 para microempresas e empresas de pequeno porte. Ademais, apresenta objeção à:

(i) exigência de prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e municipal, pois, segundo afirma, o quesito deveria restringir-se aos impostos incidentes no escopo da contratação;

(ii) falta de previsão de reajuste de valores, após 12 meses da data do orçamento estimativo;

(iii) carência de definição de parcelas de maior relevância do objeto para demonstração de capacidade técnica;

(iv) exigência de várias amostras do mesmo item; e

(v) aglutinação de produtos têxteis com meias e calçados no mesmo lote.

Requerem a concessão de medida cautelar de suspensão da abertura do procedimento licitatório e a correção do edital.

Verossimilhança de ao menos parte das alegações impulsionou a determinação de suspensão cautelar do certame², com abertura de prazo para

² Eventos 15, 24 e 25.

exercício do contraditório, medida referendada pelo E. Tribunal Pleno em sessão subsequente³.

Face à notificação expedida, a **Prefeitura de Guarulhos** apresenta justificativas⁴. Assevera que a exigência de atestado de capacidade técnica encontra amparo no art. 67 da Lei nº 14.133/21.

Quanto à reunião de tênis e uniformes escolares no mesmo lote, consigna a existência de vantagem financeira e logística, ressaltando não haver prejuízo à competitividade, já que alicerçada a possibilidade de participação de empresas reunidas em consórcio no certame, medida que estaria em consonância com entendimento desta Corte, exarado nos autos dos processos TC-004085.989.13, TC-00002.989.17 e TC-016979.989.19, que analisaram situações em tudo semelhantes a dos autos (registro de preços para futura aquisição de uniformes escolares), o primeiro deles, inclusive, relativo ao Município de Guarulhos.

Esclarece que a reserva do Lote 2 para micro e pequenas empresas não seria vantajosa para a Administração, sobretudo porque a divisão “em cotas não seria suficiente para atrair a participação de um maior número de empresas e também poderia ocasionar datas de entregas e características diferentes para o mesmo produto licitado”, afastando, ainda, a participação de fabricantes, distribuidores e de empresas de grande porte que atuam no ramo.

Aduz que, apesar da projeção de 120.483 alunos neste ano letivo, não é possível estabelecer a quantidade absoluta de uniformes que serão adquiridos, haja vista a existência de novas matrículas, transferências, inauguração ou readequação de unidades, além de pedidos extras por tamanhos maiores no decorrer no ano. Desse modo, entende adequada a adoção do sistema de registro de preços para a contratação. Menciona,

³ Evento 39 - sessão de 05 de fevereiro de 2025.

⁴ Evento 42, TC-000576.989.25-5.

outrossim, precedente recente desta Corte que franqueou a adoção de aludido procedimento auxiliar para o objeto⁵.

Sobre o índice de endividamento geral menor ou igual a 0,50, sustenta conformidade com os padrões de estabilidade financeira exigidos em editais semelhantes.

Por derradeiro, assevera que a cláusula de regularidade fiscal está amparada na legislação vigente.

Assessoria Técnica, segmento de Economia, considera procedente a crítica relativa à falta de previsão de critérios, data-base e periodicidade de reajustamento de preços no ato convocatório.

Vertente Jurídica opina pela procedência parcial das representações subscritas por Atena Comércio e Importação Ltda., Center Valle Comercial Importação e Exportação Business Ltda. e Renata Saydel, e pela procedência daquelas oferecidas por Fortem Representações e Comércio Ltda. e Antonio Caetano Borges Neto. Em seu entender, necessária a correção do uso do sistema de registro de preços, a ensejar, pois, a anulação do certame.

Do mesmo modo, vislumbra incongruência entre o preâmbulo do edital, que declara a inaplicabilidade das disposições dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006 ao certame, e os itens 1.4, 3.4, 5.18, 6.4, 6.5 e 7.21, que indicam, de forma contraditória, a concessão de benefícios a micro e pequenas empresas.

Manifesta-se, ainda, pela retificação dos pontos concernentes à (i) reunião de itens de natureza distinta em mesmo lote (tênis, meias e demais peças de vestuário); (ii) à requisição de ensaio de clorofenóis (NBR ISO 17070), visto tratar-se de método aplicado em produtos de couro; (iii) às exigências de “revel medindo 01 cm”, “punhos e barras confeccionados em tear retilíneo”, “punhos em máquina overloque em anel”, “acabamento do zíper”, “referência e medição de cor”, “iluminantes”, “bolso quadrado e bolso redondo” e “gramaturas”, por carência de justificativas; (iv) ao excesso na especificação do tecido para confecção de

⁵ TC-7949.989.23.

camisetas (70% poliéster e 30% modal com gramatura de 180 g/m²); (v) à ambiguidade quanto à obrigatoriedade de apresentação de laudos em conjunto com as amostras; (vi) à quantidade exagerada de laudos requeridos, em tempo exíguo (25 dias corridos); (vi) à reivindicação de múltiplas unidades do mesmo item, a título de amostra; e (vii) à exigência de atestado de capacidade técnica em certame destinado a aquisição de bens.

Chefia de ATJ, por sua vez, manifesta-se pela improcedência da Representação proposta por Antonio Caetano Borges Neto (TC-000608.989.25-7) e procedência parcial das demais.

Considera possível a adoção do sistema de registro de preços na hipótese. Menciona, em abono à posição defendida, as previsões do Decreto federal nº 11.462/2023, mormente o disposto em seu artigo 3º⁶, bem como que as compras anteriores de uniforme do Município de Guarulhos se deram por meio do sistema de registro de preços.

Ressalta, outrossim, vantagens operacionais do procedimento auxiliar, o qual “estabelece mecanismos para garantir a economicidade, como a exigência de ampla pesquisa de mercado e a atualização periódica dos preços (art. 82, § 5º, incisos I e II, [da Lei nº 14.133/2021]). Argumenta que “no SRP a renegociação dos preços é menos burocrática do que nos contratos tradicionais”, sendo que o “próprio município de Guarulhos, no Processo Administrativo n. 45015/2023 [...], encaminhou ofício a uma das contratadas, visando à renegociação do valor de um dos itens com preço registrado”.

Entende que são improcedentes as críticas direcionadas:

(i) às especificações do objeto quanto ao revel de 1,0 cm, aos punhos em anel, aos modelos diferentes de bolsos e às cores da linha para

⁶ “Art. 3º O SRP poderá ser adotado quando a Administração julgar pertinente, em especial:

I - quando, pelas características do objeto, houver necessidade de contratações permanentes ou frequentes;

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de serviço, postos de trabalho ou em regime de tarefa; III - quando for conveniente para atendimento a mais de um órgão ou a mais de uma entidade, inclusive nas compras centralizadas;

IV - quando for atender a execução descentralizada de programa ou projeto federal, por meio de compra nacional ou da adesão de que trata o § 2º do art. 32; ou

V - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração”

fixação do *patch*, por não identificar restrição à competitividade e por se tratar de assunto inserido na discricionariedade administrativa; e

(ii) à reunião de uniformes, tênis e meias em mesmo lote, porquanto franqueada a participação de consórcios e a subcontratação, recomendando, não obstante, que seja excluído do quesito de qualificação técnica a parcela relativa aos tênis ou que se admita a prova por meio de atestado de potencial subcontratado, bem como que os jalecos sejam licitados separadamente.

De outro lado, considera parcialmente procedente a insurgência alusiva aos benefícios para micro e pequenas empresas, “porque não se aplicam ao caso todos os benefícios previstos nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/06”, propondo recomendação para que a origem (i) “exclua a informação constante do preâmbulo do Edital sobre a não aplicação dos benefícios da LC 123/06 às microempresas e empresas de pequeno porte ou deixe claro que a regra se refere apenas ao Grupo 01, em virtude das limitações do artigo 4º, § 1º, inciso I, e § 2º, da Lei Federal n. 14.133/2021”, (ii) “inclua no Edital a exigência de que as MEs/EPPs que pretendam usufruir de qualquer benefício previsto na LC 123/06 apresentem uma declaração de que, se vencedoras do certame, o valor auferido não acarretará a extrapolação do limite legal de receita bruta”, nos termos do dispositivo legal supracitado, e (iii) “na hipótese de licitação dos jalecos em lote específico, caso opte por não aplicar a cota de 25%, apresente justificativas técnicas fundamentadas para tanto, com base em dados concretos, e não em meras suposições”.

Por fim, reputa procedentes as seguintes censuras:

(i) composição das meias (73% algodão, 26% poliamida, 1% elastano), pois direcionariam à marca “mash”, e das camisetas (70% poliéster e 30% modal); gramatura da malha a ser utilizada para confecção da camiseta manga curta (item 7.4); falta de indicação da gramatura da manta acrílica e do tecido 100% poliéster que deverão ser aplicados na jaqueta inverno (item 7.7); ausência de justificativas para a exigência bolsos de modelo arredondado, com vista externa de 2 cm, sem qualquer margem de tolerância, em jaquetas para

alunos do Berçário I; proporcionalidade da palavra “GUARULHOS” nos diferentes tamanhos de jaquetas;

(ii) uso do resultado “CONFORME” para os ensaios de teor de formaldeído, alquifenóis, corantes azoicos, corantes dispersos alergênicos, metais extraíveis solúveis e fluorcarbonos, pois as normas técnicas (NBR ISO 14184, NBR ISO 18254-1, NBR 16551, NBR 16503, NBR 16498, NBR 16712) expressam os resultados em unidades de medida específicas (mg/kg, mg/L, mg/m², %);

(iii) não indicação de prazo para apresentação de laudos (eis que somente para os documentos relativos aos tênis há menção ao período de 25 dias); e

(iv) requisição de atestado de capacidade técnica com alusão a quantitativos mínimos, “propon[do] que se admita a requisição de qualquer documento que comprove a aptidão da licitante, contudo, sem a estipulação de quantitativos”.

O **Ministério Público de Contas** identifica impropriedade na utilização do sistema de registro de preços. Demais disso, considera procedentes as críticas (i) à restritividade nas especificações da composição dos tecidos e das meias; (ii) à divergência de informações quanto ao zíper das jaquetas dos professores e dos assistentes de gestão escolar; (iii) à incompatibilidade da gramatura do item “camiseta”; (iv) à ausência de informações sobre a gramatura jaqueta de inverno; (v) à exigência de “cor azul marinho semelhante ao Pantone 19-3938 TCX”; (vi) à ausência de indicação de parâmetro de resultado objetivo para os ensaios; (vii) à exigência excessiva de atestados de capacidade técnica; (viii) à divergência sobre a aplicabilidade dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 às MEs e EPPs; (ix) à ausência de cláusula prevendo reajuste de preços; (x) ao excesso de laudos exigidos; (xi) à exiguidade do prazo para apresentação de laudos e amostras; e (xii) à exigência de múltiplas amostras dos mesmos itens.

Instada, **Secretaria-Diretoria Geral** opina pela improcedência da representação formulada por Antonio Caetano Borges Neto e pela parcial procedência das demais.

Quanto à utilização do sistema de registro de preços, à vista da “perspectiva limitada permitida pela análise cautelar”, não vislumbra inadequação no caso concreto. Aduz que “à luz das justificativas apresentadas pela Representada”, as quais mencionam, inclusive, a “necessidade de atender demandas variáveis e imprevisíveis ao longo do exercício subsequente”, “não se identificam elementos claros e inequívocos que apontem para um desvirtuamento ou inadequação na adoção do registro de preços, sendo, portanto, improcedente a impugnação a esse respeito”.

Enfatiza que “o registro de preços para a aquisição de uniforme escolar já vinha sendo admitido por este E. Tribunal em procedimentos licitatórios sob a égide da Lei nº 8.666/93, a exemplo do decidido nos autos do TC-018137.989.23-2, bem assim com o advento da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, conforme recente decisão, proferida pelo E. Plenário, em sessão 14/05/2025, nos autos do TC-006597.989.25-0”.

Improcedentes, ainda, a seu ver, neste caso específico, a reunião de artigos de vestuário com tênis no mesmo lote, eis que permitida a participação de empresas em consórcio, bem como “a crítica que recaiu sobre a falta de amparo legal para a exigência de apresentação de atestados para a comprovação de capacidade técnico-operacional dos licitantes para fornecimento de bens (item 7.1, II, “a”, do edital), sendo legítima a sua requisição, tendo em vista a previsão de entrega de quantidade significativa de itens nas unidades escolares e a magnitude do valor estimado para a contratação de R\$92.430.054,60, em consonância com as recentes deliberações desta Corte nos autos do TC-000514.989.25, citado pela i. Chefia de ATJ e d. MPC, TC-001078.989.25-8 e TC-001394.989.25-5”.

Do mesmo modo, aduz que não procedem as queixas (i) “sobre a ausência de definição de parcelas de maior relevância do objeto [...], na medida em que está sendo licitado uniforme escolar, composto por peças de vestuários e calçado, de modo que a requisição de prova de capacidade do licitante em fornecer no mínimo 50% do quantitativo do objeto pretendido [...] não parece inadequada, ainda mais que não houve a imposição de quantitativo mínimo para cada peça que compõe os grupos, aceitando-se que a comprovação se dê em

relação a quaisquer das peças indicadas”; (ii) “à requisição de índice de endividamento geral inferior ou igual a 0,50, previsto no item 7.1, IV, b3, do edital”; (iii) à “aventada ausência de regra editalícia disciplinando a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta com quantitativo inferior ao exigido no certame, nos termos do art. 82, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021”; (iv) à “requisição de regularidade fiscal, prevista no item 7, III, ‘c’, do edital [...], haja vista o entendimento deste Tribunal consignado, v.g., no TC-005084.989.21-9, no sentido de que não há irregularidade a ser repreendida quando o edital reproduz a letra da lei, no caso o art. 68, inciso III, da Lei nº 14.133/2021, como o ocorrido no edital em tela, devendo, a Administração, por ocasião da verificação dos documentos pertinentes à habilitação fiscal, se ater àqueles que guardam relação com o objeto pretendido”.

Alerta para a regra prevista no item 14.11 do edital, “segundo a qual, ‘[é] vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto licitado, sem expressa anuência da Contratante’, de modo que a ausência de prévia definição do que pode ser subcontratado reflete nas condições de habilitação, porquanto não pode ser exigido para fins de qualificação técnica o que é subcontratado”.

Entende que há contradição no edital quanto à incidência das disposições constantes dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, sem prejuízo de destacar que, assim como explanado por MPC e Chefia de ATJ, “não se vislumbra manifesta ilegalidade na ausência de reserva de cotas de que trata os incisos I e III do artigo 48 da LC 123/06, seja porque o valor dos lotes supera o teto de R\$ 80 mil para cota exclusiva, seja porque eventual reserva de cota de 25% dos itens de natureza divisível poderia comprometer ‘a uniformidade de padrões de vestuários que compõem os kits ou a logística de entrega’, devendo a Municipalidade, contudo, garantir os demais benefícios previstos nos artigos 42 a 49 ao Lote 02, como a preferência na contratação como critério de desempate, atentando-se, ainda, à exigência de declaração prevista no §2º do artigo 4º da Lei 14.133/21”, tornado, pois, parcialmente procedente a crítica.

Por outro lado, ressalta que “merece reparo a requisição indiscriminada e excessiva de ensaios e laudos sem ao menos apresentar justificativas técnicas para tanto, bem assim o demasiado número de itens exigidos para amostra, porquanto constituem práticas que não apenas oneram desnecessariamente os licitantes – ainda que exigidas somente do vencedor – mas também restringem a competitividade”.

Por fim, consigna, quanto ao “prazo de 25 dias corridos para apresentação dos exemplares juntamente com os laudos (item 2.1 do Memorial Descritivo e item 7.10.1.6 do Termo de Referência),[que], à míngua de informações sobre o tempo para a obtenção dos laudos, impõe-se que a Representada estabeleça prazo suficiente para que os licitantes vencedores tenham tempo para tais providências, levando-se em consideração ‘os prazos praticados pelos laboratórios responsáveis pela emissão dos laudos’, conforme consignado na mencionada decisão proferida nos autos do TC-006597.989.25-0”.

É o relatório.

TC-000576.989.25-5

TC-000586.989.25-3

TC-000608.989.25-7

TC-000620.989.25-1

TC-000710.989.25-2

VOTO

Acompanho Chefia de Assessoria Técnico-Jurídica e Secretaria-Diretoria Geral quanto à possibilidade de adoção do sistema de registro de preços na hipótese dos autos, eis que ausentes elementos suficientes para sinalizar desvirtuamento do uso de aludido procedimento auxiliar no caso concreto.

De se ressaltar, a princípio, que se trata de tema que impõe análise casuística, a fim de considerar a adequação do objeto pretendido, com todas as peculiaridades inseridas no ato convocatório, a este procedimento auxiliar de contratação. Sobre o ponto, oportuno transcrever excerto do bem lançado voto condutor proferido no TC-24159.989.24⁷ que, a despeito de tratar da contratação de serviços, teceu importantes considerações acerca do SRP:

“No art. 6º da LLCA, o SRP – Sistema de Registro de Preços está definido como o ‘conjunto de procedimentos para realização, mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços relativos a prestação de serviços, a obras e a aquisição e locação de bens para contratações futuras’ (inciso XLV), enquanto a Ata de Registro de Preços é o ‘documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no edital da licitação, no aviso ou instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas’ (inciso XLVI).

A finalidade precípua desse Instituto é racionalizar o procedimento de contratação ao combater o desperdício e atenuar os efeitos da perda decorrente da deterioração de material estocado ao longo de mais de um exercício. Sua utilidade se assenta, também, na diminuição dos gastos das atividades de controle e armazenamento, além de evitar a imobilização indesejável do recurso público na compra de produto de alto custo ou de consumo incerto.

[...]

Ainda no tempo da vigência da Lei nº 8.666/93, quando bem sabemos que o SRP não dispunha de estrutura suficiente no plano normativo, até porque sua previsão legal estava reduzida a uma pequena parte do art. 15, a atividade fiscalizatória deste E. Tribunal enfrentou situações que se mostraram contrárias ao interesse público e, em algumas vezes,

⁷ Pleno. Sessão de 19/2/2025.

atentatórias aos princípios da impessoalidade e do tratamento isonômico, consequência atribuível muito mais à falta de limites objetivos da disciplina legislativa então vigente do que propriamente pela escolha do SRP.

[...]

Toda a experiência construída pelo Controle Externo na fiscalização de editais de licitação certamente contribuiu para que o SRP ganhasse maior destaque na Lei nº 14.133/21, tendo sido dedicada seção própria a essa espécie de instrumento auxiliar de contratação (Capítulo X, Seção V, artigos 82 a 86 da LLCA)".

No caso concreto, como enfatizou SDG, há no edital e em justificativas apresentadas pela Prefeitura informação dando conta da necessidade de aquisições parceladas de uniformes escolares ao longo da vigência do ajuste, em virtude da imprecisão acerca do quantitativo de itens do objeto necessário para atendimento de “demandas variáveis e imprevisíveis ao longo do exercício subsequente”⁸, registrando-se, ademais, a movimentação de alunos no decorrer do ano letivo, com novas matrículas e transferências, tanto nas unidades escolares existentes e em eventuais novas unidades, além de pedidos extras por tamanhos maiores devido ao constante aumento de estatura dos estudantes.

Tal esclarecimento é corroborado por pesquisa levada a efeito pela Chefia da ATJ no *site* institucional e no portal da transparência de Guarulhos, com análise de dados históricos de compras do município, a revelar que somente “em junho de 2024, por exemplo, foram entregues 03 (três) novas escolas parceiras, que passaram a integrar a rede municipal de educação, aumentando, consequentemente, o número de vagas oferecidas”⁹ e que “as compras anteriores de uniforme não apenas se deram por meio do SRP, como houve emissão de várias ordens de fornecimento ao longo da vigência das Atas”¹⁰ (destaque no original).

⁸ Consoante item 1 do Anexo II, “O prazo de vigência da ata de registro de preços será de **01 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso**”, em linha com o disposto no **artigo 84 da Lei nº 14.133/2021**.

⁹ Informação contida em nota de rodapé da fl. 04 do parecer de ATJ-Chefia (Evento 54.10, TC-000576.989.25).

¹⁰ Quadro com resumo da pesquisa constante do parecer de ATJ-Chefia (Evento 54.10, fls. 05 – TC-000576.989.25)
:



Além disso, vale destacar que o registro de preços para aquisição de uniformes escolares já foi admitido por esta Corte em outras oportunidades, tanto sob a égide da lei de licitações revogada (nº 8.666/93), como da vigente Lei nº 14.133/21, a exemplo das seguintes decisões:

TC-018137.989.23 - Sessão do E. Tribunal Pleno de 14 de maio de 2023¹¹:

“(e) Finalmente, quanto ao sistema de registro de preços, verifica-se que sua adoção para a aquisição de uniforme e itens escolares tem sido admitida pela jurisprudência deste e. Tribunal Pleno, conforme se denota dos julgamentos a seguir elencados: TC-7949/989/23-0 (Rel. Cons. Robson Marinho, sessão de 17/5/2023); TC-18513/989/22-8 (Rel. Cons. Robson Marinho, sessão de 28/9/2022); e TC-21616/989/21-6 (Rel. Cons. Renato Martins Costa 24/11/2021). Os precedentes citados estão de acordo com a expressa preferência legal para a utilização do registro de preços para compras, nos termos do art. 15, caput e inciso II da Lei 8.666/93. Por esses motivos, ausente irregularidade manifesta, com a devida vênia, deixo de acolher o trecho pertinente ao sistema de registro de preços consignado no parecer do Ministério Público de Contas. A crítica é **improcedente**”.

TC-006597.989.25 - Sessão do E. Tribunal Pleno de 11 de outubro de 2023¹²:

“2.6 Concernente à suscitada adoção do sistema de registro de preços, acompanho o posicionamento desta Corte de que a aquisição de uniformes escolares, nos moldes pretendidos, mantém pertinência com o referido procedimento de compras, a exemplo do decidido nos autos dos TC-21616.989.21-67; TC-18513.989.22-8 e outros8; TC-007949.989.23-09; TC-018137.989.23-210; TC-022651.989.23-811; e TC-001911.989.24-212.

Desse modo, **improcedente** a crítica ao uso do sistema de

Processo Administrativo	Contratadas	Datas de Aquisição
45015/23	MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	27/01/2023
		08/03/2023
		07/05/2023
	BORESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	21/01/2024
		02/02/2024
		28/03/2024
34129/2022	ANDRARI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	04/04/2024
		29/05/2023
	CONSORCIO BRASIL	16/06/2023
		14/09/2024
		15/05/2024

¹¹ Presentes os Conselheiros Robson Marinho, Relator, Antonio Roque Citadini, Cristiana de Castro Moraes, Dimas Ramalho e Marco Aurélio Bertaiolli,

¹² Presentes o Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, Relator, e os Conselheiros Renato Martins Costa, Cristiana de Castro Moraes, Dimas Ramalho, Marco Aurélio Bertaiolli e Maxw ell Borges de Moura Vieira.

registro de preços no certame.

Da mesma forma, em linha com SDG e Chefia de ATJ, **improcedente** a crítica direcionada à reunião de itens de confecção têxtil com meias e calçados, que pode ser excepcionalmente mantida nesta específica hipótese, haja vista a franqueada “participação de empresas em consórcio, o que mitiga a possibilidade de restrição à competitividade em razão da conglomeração de itens de segmentos de mercado diversos”, bem como da possibilidade de subcontratação¹³.

Em sentido convergente, estudo empreendido pela Chefia de ATJ indica a ausência de prejuízos à competitividade na reunião de mencionados produtos, a partir de dados de certames similares levados a efeito pela Prefeitura de Guarulhos:

“No Pregão 690/2023, em que os itens foram reunidos de forma semelhante ao deste certame – a diferença é que, além dos 2 lotes (para alunos e professores), havia mais um, reservado para ME/EPP, composto por parte do quantitativo estimado de meias –, houve:

- 10 (dez) propostas para o Lote 1 (uniformes + tênis + meias);
- 10 (dez) propostas para o Lote 3 (professores, assistentes de gestão e agente escolar), e
- dos competidores, 7 (sete) ofereceram proposta para os 2 (dois) lotes, inclusive 1 (um) consórcio;
- o Lote 2 (meias para MEs/EPPs) teve apenas 1 (uma) proposta, o que sugere que a segmentação não garante maior competitividade.

Já no Pregão 656/2022, os produtos foram divididos em 4 (quatro) lotes, a saber: Lote 1, composto apenas por meias e de participação geral; Lote 2, composto também por meias, mas reservado para ME/EPP; Lote 3, composto por itens de vestuário, e Lote 4, composto por tênis. Embora este último lote tenha recebido maior número de propostas (onze), a ata da sessão pública registra que 6 (seis) participantes apresentaram oferta para os Lotes 1, 3 e 4, e apenas 4 (três) licitantes concorreram em 1 (um) só lote. As demais forneceram proposta para ao menos 2 (dois) lotes e houve a participação de 3 (três) consórcios no certame”.

Assim, dados históricos sinalizam para a existência de cenário competitivo para aludida modelagem de contratação, o que é potencializado pela possibilidade de participação de empresas reunidas em consórcio e de

¹³ Desde que com anuência da Administração contratante.

subcontratação¹⁴ – fazendo-se imperiosa, pois, **recomendação** para que a origem estabeleça as respectivas condições no ato convocatório, conforme preconiza o art. 122, § 2º da Lei nº 14.133/21¹⁵, as quais repercutem, inclusive, nas condições de habilitação, como bem destacado por SDG¹⁶.

Convém **recomendar**, ainda, que sejam acolhidos atestados de capacidade técnica de potencial subcontratado, sobretudo quanto à parcela relativa aos tênis, nos moldes do art. 67, § 9º, da Lei nº 14.133/21¹⁷.

Nada obstante, e ainda que à margem das objeções apresentadas pelos peticionários, e, portanto, não submetida ao contraditório, de se notar que o item “jaleco” não integra nenhum dos kits de uniformes escolares, pois destinado apenas aos profissionais de “instituições parceiras”, denotando possibilidade técnica de contratação em lote distinto, cabendo também aqui **recomendação** para análise quanto à pertinência técnica e financeira dessa segregação.

Apesar de **improcedente**, porque atinente à discricionariedade da Administração, análise da ATJ-Chefia indica que a aplicação das dimensões definidas no edital para a palavra “GUARULHOS” nas jaquetas pode comprometer a estética e a legibilidade. Assim, reforça-se **recomendações**

¹⁴ EDITAL

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO

[...]

7.22. No caso de participação de empresas em consórcio, nos termos do artigo 15. da Lei 14133/21, serão observadas as seguintes normas:

[...]

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

[...]

14.11. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto licitado, sem expressa anuência da Contratante.

¹⁵ Lei nº 14.133/21 – Art. 122. Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado poderá subcontratar partes da obra, do serviço ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela Administração.

[...]

§ 2º Regulamento ou edital de licitação poderão vedar, restringir ou estabelecer condições para a subcontratação.

¹⁶ “a ausência de prévia definição do que pode ser subcontratado reflete nas condições de habilitação, porquanto não pode ser exigido para fins de qualificação técnica o que é subcontratado”.

¹⁷ Lei nº 14.133/21 – Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

[...]

§ 9º O edital poderá prever, para aspectos técnicos específicos, que a qualificação técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado, hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado.

para que a Prefeitura, alternativamente: (i) forneça “uma fórmula ou um método claro para calcular as dimensões do bordado em cada tamanho, garantindo a proporcionalidade e a uniformidade”; (ii) apresente “uma tabela com as dimensões do bordado para cada tamanho de jaqueta, eliminando a necessidade de cálculos por parte dos fabricantes”; (iii) forneça “a arte do bordado em formato vetorial (ex: AI, EPS, SVG), permitindo que os fabricantes redimensionem a imagem sem perda de qualidade” ou (iv) reduza “as dimensões iniciais do bordado para o tamanho nº 2, garantindo que ele não fique desproporcionalmente grande”.

Improcedentes, porque também afetam ao poder discricionário da Administração e desacompanhadas de evidências quanto à eventual restrição à competitividade, as exigências de (i) revel com 1 cm de largura nas jaquetas; (ii) confecção dos punhos e barras em tear retilíneo; (iii) formato dos bolsos das jaquetas e calças; e (iv) cores da linha para fixação do *patch*.

Consoante parecer de ATJ-Economia, **improcedente** objeção ao índice de endividamento estabelecido no edital (menor ou igual a 0,50):

“[...] a exigência de Grau de Endividamento igual ou inferior a 0,50 não excede ao parâmetro que a jurisprudência deste Tribunal considera razoável para este índice, qual seja, entre 0,3 (zero vírgula três) a 0,5 (zero vírgula cinco), e inexistente prova robusta acerca de eventual incompatibilidade dos índices contábeis eleitos para fins de qualificação econômico-financeira”.

Improcedente, do mesmo modo, queixa referente à prova de regularidade fiscal, pois, de acordo com segmento Jurídico de Assessoria Técnica:

“... não há ilegalidade na exigência genérica de regularidade fiscal, sendo certo que, ao aferir os documentos de habilitação, caberá à Administração verificar a pertinência dos tributos exigidos em relação ao objeto licitado e ao ramo de atividade da empresa participante, em observância ao art. 68 da Lei nº 14.133/21”.

Peculiaridades do objeto posto em disputa, que envolvem despesas vultosas (estimadas em R\$ 92.430.054,60), montagem de kits e

entrega ponto a ponto¹⁸ (em 266 unidades de ensino, segundo Anexo III-B – 157 escolas da rede própria e 109 da rede parceira) autorizam a exigência de atestados de capacidade técnica para habilitação no certame, posto cuidar-se de instrumento pertinente para aferição da capacidade operacional no fornecimento de bens com serviços associados. **Improcedente**, portanto, a correspondente censura.

Nada obstante, convém **recomendar** seja acrescido no processo administrativo que abriga a iniciativa a motivação para aludida exigência, conforme decidiu recentemente este E. Plenário:

“[...] no lugar de se estabelecer vedação peremptória, nesse primeiro momento, em que ainda está se construindo a interpretação para a inovação legal trazida e sem que no futuro nos privemos de avaliar a questão sob ótica diversa, considero ser o caso de se compreender que os requisitos de qualificação técnica em licitações voltadas ao fornecimento de bens devem guardar relação com as peculiaridades do objeto do certame, sempre subordinados a uma utilidade real.

Por conseguinte, a depender do risco que a contratação envolve, a exigência de atestados anteriores poderá, sim, ser necessária à comprovação da capacidade do licitante para entregar satisfatoriamente o objeto contratual.

Isso se reflete, naturalmente, no dever da Administração de, primeiramente, observar o princípio da motivação dos atos administrativos, permitindo o controle da juridicidade e adequação ao interesse público.

Esse binômio proporcionalidade-motivação constitui, a meu sentir, a pedra angular para a solução da questão. A Administração, ao estabelecer requisitos de qualificação técnica em contratos de fornecimento, deve demonstrar a pertinência de tal exigência com as peculiaridades do objeto a ser contratado, não podendo formular requisitos desprovidos de razoabilidade ou que não guardem nexo causal com a execução do futuro contrato.

É dizer, em conclusão: nem nunca e nem sempre”.

TC-000514.989.25-0 – Tribunal Pleno, 02/04/2025. Conselheiro Dimas Ramalho, Relator (trecho extraído do voto revisor proferido pelo Conselheiro Renato Martins Costa).

Acompanho, ainda, Secretaria-Diretoria Geral na conclusão

¹⁸ MEMORIAL DESCRITIVO

2. LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO:

[...]

As entregas deverão ocorrer nas unidades escolares da Rede Própria e Instituições Parceiras do município de Guarulhos, bem como nas unidades, eventualmente, inauguradas no decorrer da vigência da ata de registro de preços, conforme relação e quantidades que serão fornecidas na ocasião da emissão dos pedidos, de acordo com o Anexo III – B.

quanto à **improcedência** da crítica alusiva à carência de definição de parcelas de maior relevância do objeto:

“Quanto à queixa sobre a ausência de definição de parcelas de maior relevância do objeto, entendo que não merece prosperar, na medida em que está sendo licitado uniforme escolar, composto por peças de vestuários e calçado, de modo que a requisição de prova de capacidade do licitante em fornecer no mínimo 50% do quantitativo do objeto pretendido, a saber: ‘Grupo 1: 570.000 peças de uniformes (bermuda/ calça/ camiseta/ jaqueta) 69.000 pares de tênis’ – não foi exigida a comprovação de fornecimento de meias - e ‘Grupo 2: 22.000 peças de uniformes (calça/ camiseta/ jaqueta/ jaleco)’ não me parece inadequada, ainda mais que não houve a imposição de quantitativo mínimo para cada peça que compõe os grupos, aceitando-se que a comprovação se dê em relação a quaisquer das peças indicadas.

Procedente, de outro lado, a insurgência à quantidade expressiva de laudos e ensaios de qualidade mencionados no ato convocatório, dentre os quais foram incluídos testes relacionados a normas internacionais (DIN EN ISO 22774:2004¹⁹ e SATRA²⁰), cuja observância não é obrigatória no território nacional.

Assim, embora a requisição de tais testes encontre amparo no art. 17, § 3º, da Lei nº 14.133/21²¹, servindo para avaliação de atendimento às especificações definidas no termo de referência, com exigência inserida na esfera da discricionariedade administrativa, o quesito deve se adequar ao teor do art. 9º, inciso I, alínea “a”, do diploma legal mencionado²², a dispor sobre a vedação à inclusão de condições editalícias que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório.

¹⁹ Consoante parecer de ATJ-Chefia, “a sigla DIN significa Deutsches Institut für Normung, que em português significa ‘Instituto Alemão para Normatização’”.

²⁰ De acordo com ATJ-Chefia, “Satra é uma organização independente de pesquisa e testes, com instalações no Reino Unido, Europa e China, consoante informações obtidas no site <https://new.satra.com/>”.

²¹ Lei nº 14.133/21 – Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência:
[...]

§ 3º Desde que previsto no edital, na fase a que se refere o inciso IV do **caput** deste artigo, o órgão ou entidade licitante poderá, em relação ao licitante provisoriamente vencedor, realizar análise e avaliação da conformidade da proposta, mediante homologação de amostras, exame de conformidade e prova de conceito, entre outros testes de interesse da Administração, de modo a comprovar sua aderência às especificações definidas no termo de referência ou no projeto básico.

²² Lei nº 14.133/21 – Art. 9º É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que:

a) comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas.



Além disso, excluindo-se os ensaios relativos aos calçados (que também contam com número excessivo – 24 no total²³), para os quais foi

²³ ANEXO II – MEMORIAL DESCRITIVO
CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO/SERVIÇO:

[...]

2. AMOSTRA: será solicitada amostra para análise, a fim de comprovar a qualidade do produto ofertado, subsidiando assim a opção de análise.

2.1. Neste caso, o **licitante classificado em primeiro lugar, após a convocação que será feita pelo(a) Sr.(a) pregoeiro(a)**, deverá apresentar amostras, sem ônus para o município, **no prazo de até 25 dias corridos**, para avaliação quanto às suas características.

TERMO DE REFERÊNCIA

7.10 TÊNIS

7.10.1 Creche (Berçário II e Maternal), Infantil e Fundamental

[...]

7.10.1.6 Condições de Qualidade

[...]

A licitante deverá apresentar, juntamente com as amostras, todos os laudos técnicos listados nas tabelas 6 e 7, contendo fotos das amostras e materiais ensaiados.

O(s) Laudo(s) Técnico(s) devem ser acreditados por Laboratório(s) credenciado(s) pelo INMETRO ou SATRA. Para a comprovação deve constar a chancela do órgão responsável em cada laudo.

7.10.1.7 Especificações dos Ensaios

Para garantia de conforto, a Tabela 6 apresenta as especificações dos ensaios a serem realizados para aceitação e recebimento dos tênis para uso escolar pela Prefeitura Municipal de Guarulhos.

Item	Ensaio	Descrição	Orientação
1	ABNT NBR 14835:2021	Determinação da massa do calçado	Resultado final mínimo aceitável: normal
2	ABNT NBR 14837:2017	Determinação da temperatura interna do calçado	Resultado final mínimo aceitável: normal
3	ABNT NBR 14838:2016	Determinação do índice de amortecimento do calçado (somente para tênis com fechamento por atacador pois tênis com fechamento por velcro não possui numeração indicada para este ensaio)	Resultado final mínimo aceitável: confortável
4	ABNT NBR 14840:2015	Determinação dos níveis de percepção de calce	Resultado final mínimo aceitável: confortável

Tabela 6 - Especificações de ensaios de conforto

Para garantia de qualidade, durabilidade e segurança, a Tabela 7 apresenta as especificações dos ensaios a serem realizados para aceitação e recebimento dos tênis para uso escolar pela Prefeitura Municipal de Guarulhos.

Item	Ensaio	Descrição	Orientação
1	ABNT NBR 10591:2008	Materiais têxteis - Determinação da gramatura de superfícies têxteis (laterais e gáspes/lingueta)	Mínimo 610 g/m² para o conjunto do material do cabedal
2	ABNT NBR 14454:2020	Determinação da dureza (solado)	(60 ± 5) Shore A
3	ABNT NBR 14455:2015	Determinação da dureza (palmilha interna)	(28 ± 3) Asker C
4	ABNT NBR 15171:2016	Calçados - Determinação da resistência à flexão Ângulo de flexão: 45°, N° de flexões: 1.000.000	Na avaliação visual, não podem ocorrer alterações visíveis ou danos; rugas são admissíveis
5	ABNT NBR 15496:2020	Construção superior do calçado - Determinação da resistência a abrasão - Método Martindale Cabedal externo e forro	Cabedal externo: 25.600 ciclos a seco e 12.800 ciclos a úmido; aceitável até nível de abrasão leve. Forro: 25.600 ciclos a seco



definido prazo de 25 dias corridos a contar da convocação do pregoeiro para apresentação (em conjunto com as amostras), que será realizada após a fase de classificação, ausente definição quanto à obrigatoriedade e ao momento da entrega dos demais documentos.

Consigne-se, nesse ponto, que o prazo em questão - de vinte e cinco dias corridos - supera interregnos considerados insuficientes por este Egrégio Plenário em situações congêneres.

Cite-se, como exemplo, análise de edital da Prefeitura de São Sebastião²⁴ e, mais recentemente, da Prefeitura de Campinas²⁵, ambos com

6	ABNT NBR 15170:2020	Calçados e componentes - Verificação do envelhecimento por calor (calçado pronto, 7 dias a 50°C)	e 12.800 a úmido: o forro não deve apresentar furos
7	ABNT NBR 15379:2020	Calçados. Determinação da resistência da colagem na banda lateral (cabedal x banda lateral; solado x banda lateral)	Na avaliação visual, não podem ocorrer alterações visíveis ou danos significativos
8	ABNT NBR 15379:2020	Calçados. Determinação da resistência da colagem na banda lateral, após envelhecimento por calor (7 dias a 50°C) (cabedal x banda lateral; solado x banda lateral)	No mínimo 4,5 N/mm
9	ABNT NBR 14738:2015	Determinação da resistência ao desgaste por abrasão - Perda de espessura (solado)	Desgaste máximo de 70/100 mm
10	ABNT NBR 14738:2015	Determinação da resistência ao desgaste por abrasão - Perda de espessura, após envelhecimento por calor (7 dias a 50°C) (solado)	Desgaste máximo de 70/100 mm
11	ABNT NBR 14742:2020	Determinação da resistência a flexões contínuas em um ângulo de 90° (solado)	Os cortes iniciais poderão progredir, no máximo, 4,0 mm até 30.000 flexões
12	ABNT NBR 14742:2020	Determinação da resistência a flexões contínuas em um ângulo de 90°, após envelhecimento por calor (7 dias a 50°C) (solado)	Os cortes iniciais poderão progredir, no máximo, 4,0 mm até 30.000 flexões
13	ABNT NBR 16036:2021	Determinação de conforto em componentes para calçados - Palmilha interna: Item 5.2 - Deformação dinâmica (solicitações contínuas)	Após 100.000 ciclos de solicitações contínuas e 24 h de repouso deformação não deve ser superior a 20%
14	ISO 13287:2019	Equipamento de Proteção Individual - Calçado - Método de teste para resistência ao deslizamento	Coefficiente de Atrito Seco: Mínimo 0,50 (média) Úmido mínimo 0,50 (média) Força Aplicada 400 N
15	ABNT NBR 16473:2016 Anexo A	Conforto em calçados escolares - Requisitos e ensaios: Resistência ao cisalhamento de fechos de contato (velcro)	Mínimo 0,05 N/mm²
16	ABNT NBR 16473:2016	Conforto em calçados escolares - Requisitos e ensaios: Resistência à separação tipo peeling	Mínimo 1,3 N/10 mm
Anexo B		de fechos de contato (velcro)	
17	DIN EN ISO 22774:2004	Calçados - Métodos de teste para acessórios: Alacador - Resistência à abrasão (método 1)	Podem apresentar desgaste do material (danos leves superficiais) até 15.000 ciclos, sem ruptura
18	ABNT NBR 15275:2021	Ensaio biológico - Determinação da resistência ao ataque microbiano (palmilha interna)	Resistência bacteriana: não deve haver o crescimento bacteriano no meio de cultura sob os corpos de prova analisados. Resistência fúngica: não deve haver o crescimento de hifas fúngicas no meio de cultura sob os corpos de prova analisados.
19	SATRA TM 352	Distinção do tipo de poliuretano do SOLADO	Poliuretano PU
20	ABNT NBR 15262:2020	Ilhoses- Componentes metálicos - Determinação da resistência à corrosão por água salina	Orientação: leve corrosão e alteração visual.

Tabela 7 - Especificações de ensaios de qualidade e resistência

²⁴ TC-007949.989.23, Relator Conselheiro Robson Marinho, sessão de 17/5/2023:

(c) A Prefeitura não demonstrou que é suficiente o prazo estipulado para a apresentação de amostras e laudos, que é de 10 dias a contar da declaração do vencedor. As justificativas apresentadas não trouxeram elementos aptos a demonstrar a razoabilidade do prazo fixado, pois não há, nos autos, demonstração do prazo mínimo estipulado por laboratórios do segmento para o cumprimento da exigência. O entendimento deste e. Tribunal a respeito do prazo para a apresentação de laudos e amostras pode variar a depender das circunstâncias do caso concreto, o que envolve o objeto em disputa, os laudos exigidos e os itens a serem inspecionados. Por esse motivo, no caso em exame, neste ponto específico, acolho o parecer do Ministério Público de Contas para que a Prefeitura retifique o ato convocatório e conceda prazo condizente com a prática habitual dos laboratórios competentes para a sua realização, levando em consideração, ainda, a quantidade de produtos a serem entregues acompanhados de laudos.

²⁵ TC-000519.989.25, Relator Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, sessão de 5/2/2025:

previsão de entrega de laudos em dez dias, a contar da declaração do vencedor.

Todavia, o caso em exame se destaca pela considerável quantidade de laudos exigidos e, não bastasse, pela omissão de fixação do prazo de entrega de documentos de conformidade para os demais itens, visto que este somente foi fixado para os tênis²⁶. Tampouco se desincumbiu a Origem de expor justificativas técnicas que, eventualmente, amparassem a exigência.

Dessa forma, compete ao Executivo Municipal restringir a exigência de laudos àqueles imprescindíveis à prova da qualidade e adequação dos uniformes e tênis às especificações do ato convocatório, concedendo prazo razoável para cumprimento do quesito, em período condizente com a prática habitual dos laboratórios competentes para emissão dos documentos, circunstâncias a serem devidamente formalizadas no processo administrativo correspondente. Nesse sentido, como destaca a SDG:

“sobre o prazo de 25 dias corridos para apresentação dos exemplares juntamente com os laudos (item 2.1 do Memorial Descritivo e item 7.10.1.6 do Termo de Referência), à míngua de informações sobre o tempo para a obtenção dos laudos, impõe-se que a Representada estabeleça prazo suficiente para que os licitantes vencedores tenham tempo para tais providências, levando-se em consideração ‘os prazos praticados pelos laboratórios responsáveis pela emissão dos laudos’, conforme consignado na mencionada decisão proferida nos autos do TC-006597.989.25-0”.

Procedente, ainda, a queixa relativa à fixação de resultado para os ensaios de teor de formaldeído, alquifenóis, corantes azoicos, corantes dispersos alergênicos, metais extraíveis solúveis e fluorcarbonos com o termo “CONFORME”, consoante manifestação de ATJ-Chefia:

“As normas técnicas (NBR ISO 14184, NBR ISO 18254-1, NBR 16551,

3.2 De início, considero procedente a censura ao exíguo prazo estabelecido (“até 10 dias úteis”) à licitante vencedora para a apresentar amostras personalizadas, acompanhadas do respectivo laudo de conformidade técnica

²⁶ Consoante observa Chefia de ATJ:

“No que diz respeito ao prazo para entrega de laudos, noto que, para os tênis, o Termo de Referência prevê expressamente que os documentos listados nas tabelas 6 e 7 deverão ser fornecidos junto com as amostras (item 7.10.1.6), ou seja, em até 25 (vinte e cinco) dias corridos (item 2.1 do ANEXO II – MEMORIAL DESCRITIVO). Porém, o Edital é omissivo em relação aos demais itens ou documentos, dispondo apenas que:

7.10.1.6 Condições de Qualidade

Para garantia da qualidade do produto durante toda sua produção a Prefeitura Municipal de Guarulhos poderá solicitar a qualquer tempo a realização de ensaios em laboratório técnico capacitado. (grifei)”

NBR 16503, NBR 16498, NBR 16712) expressam os resultados em unidades de medida específicas (mg/kg, mg/L, mg/m², %), e não como 'CONFORME'. A prefeitura precisa especificar os limites máximos aceitáveis para cada substância, de acordo com as normas técnicas. A falta dessa especificação prejudica a clareza e a objetividade do processo licitatório".

Da mesma forma, é **procedente** censura à contradição no edital quanto à incidência (ou não) dos benefícios previstos nos artigos 42 a 49 da LC nº 123/06 ao certame. Com efeito, o preâmbulo do ato convocatório estabelece que "não se aplicam as disposições dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/06". Todavia, outros dispositivos, diversamente, conferem o tratamento diferenciado MEs e EPPs, a exemplo do item 3.4, que prevê:

"O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021".

Cediço que a reserva de cota de até 25% do objeto de natureza divisível, para contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, não constitui garantia absoluta, porquanto inaplicável se não houver ao menos "3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como ME ou EPP sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório", quando o tratamento diferenciado não for vantajoso para a Administração ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo licitado, conforme art. 49, incisos I e II, da Lei Complementar nº 123/2006²⁷.

Nesse passar, ainda por relevante, reproduzo manifestação de Assessoria Técnico-Jurídica, que indicou a necessidade de motivação de eventual decisão acerca da não aplicação de aludidos benefícios:

²⁷ LC nº 123/2006 – Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: (Vide Lei nº 14.133, de 2021
I - (Revogado); (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) (Produção de efeito)

II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;
III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;

“[...] caso a Administração decida por não aplicar a reserva de cota, sob a justificativa de que tal medida não traria vantagens à contratação, é essencial que a decisão seja devidamente fundamentada, com base em elementos comprobatórios que demonstrem o efetivo prejuízo, em observância aos princípios da motivação dos atos administrativos e da transparência. Deve, ainda, revisar todas as cláusulas editalícias referentes à aplicação dos benefícios às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte previstas no edital”.

Oportuna, ademais, ponderação de SDG, segundo a qual, deve

“a Municipalidade, contudo, garantir os demais benefícios previstos nos artigos 42 a 49 ao Lote 02, como a preferência na contratação como critério de desempate, atentando-se, ainda, à exigência de declaração prevista no §2º do artigo 4º da Lei 14.133/21”.

E, de acordo com manifestações unânimes de ATJ-Economia, Chefia de ATJ e MPC, também são **procedentes** as críticas alusivas à: (i) ausência de cláusula de reajuste de preços, devendo haver adequação do edital às regras do art. 82, VI e § 5º, IV, da Lei nº 14.133/21; e (ii) requisição de múltiplas amostras dos mesmos itens, visto que o ato convocatório “exige a apresentação de 6 (seis) kits completos de uniformes, abrangendo todas as categorias de usuários, além de quantidades expressivas de peças individuais para realização de ensaios – chegando a 9 (nove) pares de meias, 6 (seis) pares de tênis e 4 (quatro) jaquetas de inverno, entre outros itens. Mais preocupante ainda é a exigência de múltiplos tamanhos para os mesmos itens, como no caso dos tênis, que devem ser apresentados em 3 (três) numerações distintas”, o que “representa custo considerável que pode inviabilizar a participação de pequenas e médias empresas, além de potencialmente elevar os preços finais dos produtos, em prejuízo da administração pública” (ATJ-Chefia).

Alio-me, ainda, ao parecer de ATJ-Chefia pela **procedência** das demais insurgências relacionadas às especificações do objeto, suscitando divergência e insuficiência de dados, a prejudicar a competitividade e a elaboração de propostas, impondo-se reavaliação das características relativas:

(i) à composição dos tecidos utilizados para confecção das camisetas (70% poliéster e 30% modal) e das meias (73% algodão, 26% poliamida e 1% elastano), visto que, pesquisa realizada pela Assessoria Técnica

demonstrou que aludidas composições são incomuns no mercado;

(ii) ao zíper das jaquetas, “pois consta do Termo de Referência que o zíper deve ser *costurado e pespontado da barra até o início da gola*, mas nos desenhos os zíperes parecem terminar no final da gola”;

(iii) à cor dos itens 7.1.1 a 7.1.4 e 7.4, eis que “o Edital estabelece como referência cromática a exigência de cores ‘semelhantes’ a padrões Pantone específicos, sem, contudo, definir parâmetros objetivos que caracterizam essa semelhança”. Além do que, há menção tanto a referências Pantone quanto a valores *Lab**, sem indicação de “correlação entre esses sistemas nem definição do iluminante a ser considerado – aspecto crucial, pois a percepção cromática varia significativamente conforme as condições de iluminação. Também não são previstos métodos de medição ou tolerâncias aceitáveis (como o parâmetro Delta-E, amplamente utilizado na indústria têxtil), deixando em aberto como se dará a aferição da conformidade”;

(iv) à gramatura da camiseta, posto que, “mesmo com as tolerâncias de ± 2 para o título do fio (ou seja, 28/1 a 32/1 Ne) e de $\pm 5\%$ para a gramatura (171 a 189 g/m²), previstas no Edital, a combinação ainda pode ser tecnicamente desfavorável para um tecido de meia malha (malha única), que geralmente utiliza fios mais grossos para gramaturas acima de 160 g/m²”; e

(v) à gramatura da jaqueta de inverno, na medida em que “não há informação explícita sobre se a gramatura de 250 g/m² se refere ao tecido externo isoladamente, ou à combinação do tecido externo, manta e forro” e “o Termo de Referência menciona duas gramaturas diferentes para o forro do capuz (210 g/m² e 215 g/m²), demonstrando inconsistência e falta de clareza”.

Ante o exposto, voto pela **procedência parcial** das representações manejadas por **Atena Comércio e Importação Ltda, Forterm Representações e Comércio Ltda, Center Vale Comercial Importação e Exportação Business Ltda e Renata Saydel** e pela **improcedência** daquela apresentada por **Antonio Caetano Borges Neto**, determinando à PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS a adoção das seguintes **medidas corretivas** em eventual reabertura do certame, sem prejuízo das **recomendações** alvitadas no corpo do voto:

(i) reavaliar os laudos e ensaios de qualidade exigidos, restringindo-os ao mínimo necessário para aferição de conformidade dos uniformes e tênis às especificações do edital, sem comprometer o caráter competitivo da licitação, concedendo prazo razoável para cumprimento da demanda, em período condizente com a prática habitual dos laboratórios competentes para emissão dos documentos;

(ii) adequar o resultado dos ensaios de teor de formaldeído, alquifenóis, corantes azoicos, corantes dispersos alergênicos, metais extraíveis solúveis e fluorcarbonos às normas técnicas (NBR ISO 14184, NBR ISO 18254-1, NBR 16551, NBR 16503, NBR 16498, NBR 16712), que expressam os resultados em unidades de medida específicas (mg/kg, mg/L, mg/m², %), e não como "CONFORME", especificando os limites máximos aceitáveis para cada substância;

(iii) afastar contradição do edital quanto à incidência (ou não) dos benefícios previstos nos artigos 42 a 49 da LC nº 123/06 ao certame, com fundamentação acerca de eventual decisão pela não aplicação;

(iv) incluir cláusula relativa às regras para reajuste de preços;

(v) excluir requisição de múltiplas amostras dos mesmos itens; e

(vi) revisar as especificações do objeto, excluindo divergências de dados e incluindo informações quanto à:

a. composição dos tecidos utilizados para confecção das camisetas (70% poliéster e 30% modal) e das meias (73% algodão, 26% poliamida e 1% elastano), ao zíper das jaquetas, "pois consta do Termo de Referência que o zíper deve ser *costurado e pespontado da barra até o início da gola*, mas nos desenhos os zíperes parecem terminar no final da gola";

b. cor dos itens 7.1.1 a 7.1.4 e 7.4, prevendo métodos de medição ou tolerâncias aceitáveis e a forma como se dará a aferição da conformidade; e

c. gramatura da camiseta e da jaqueta de inverno.

Após o prazo recursal e com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.